



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
14 May 2025
Russian
Original: English

Совет по правам человека

Пятьдесят девятая сессия

16 июня — 11 июля 2025 года

Пункт 3 повестки дня

**Поощрение и защита всех прав человека,
гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав,
включая право на развитие**

Закупка и внедрение систем искусственного интеллекта: обеспечение соответствия Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека

Доклад Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях*

Резюме

В настоящем докладе Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях разъясняет, каким образом Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека применяются к закупке и внедрению систем искусственного интеллекта (ИИ) государствами и предприятиями, которые сами не занимаются разработкой ИИ. Рабочая группа изучает пробелы, возможности и новые положительные примеры применения правозащитного подхода при закупке и внедрении систем ИИ предприятиями и государствами, а также способы обеспечения доступа к средствам правовой защиты в случаях ущемления или нарушения прав человека в связи с ИИ.

* На основании достигнутой договоренности настоящий документ издается позднее предусмотренного срока его публикации в связи с обстоятельствами, не зависящими от представляющей доклад стороны.



I. Введение

A. Контекст

1. В настоящем докладе Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях анализирует тенденции в регулировании и практику, формируемую государствами и предприятиями, которые закупают и внедряют системы искусственного интеллекта (ИИ)¹, но не разрабатывают их сами, а также их воздействие на права человека.

2. Рабочая группа отмечает жизненно важную роль новых технологий и все более широкое внедрение систем ИИ в государственном и частном секторах. В ходе подведения итогов применения Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека за первое десятилетие после их утверждения в 2011 году² Рабочая группа отметила, что цифровые технологии имеют огромное значение для достижения Целей в области устойчивого развития к 2030 году. ИИ способен, например, повысить эффективность финансового сектора, сократить масштабы голода благодаря точному земледелию и сделать более доступными по цене услуги здравоохранения³. В то же время использование высокотехнологичных продуктов и услуг может оказывать негативное воздействие практически на все международно признанные права человека. ИИ представляет собой серьезный вызов с точки зрения защиты данных, безопасности, неприкосновенности частной жизни, дискриминации, социальной изоляции и права на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду⁴. Кроме того, системы ИИ могут использоваться для воздействия на информацию и вмешательства в демократические процессы, необоснованно ограничивая свободу выражения мнений, подавляя инакомыслие и ограничивая доступ к разным точкам зрения⁵.

3. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека предоставляют заинтересованным сторонам рамочную основу для предотвращения и смягчения негативного воздействия на права человека и, таким образом, являются очевидной отправной точкой для государств и предприятий, стремящихся устранить такое воздействие в контексте закупки и внедрения ИИ. В настоящее время уже прикладываются усилия по подготовке руководящих указаний

¹ В то время как Рабочая группа признает, что ИИ — это зонтичный термин, охватывающий слабо связанные между собой технологии (см. Arvind Narayanan and Sayash Kapoor, *AI Snake Oil: What Artificial Intelligence Can Do, What It Can't, and How to Tell the Difference* (Princeton, New Jersey, United States of America, Princeton University Press, 2024)), она применяет определение, данное Организацией экономического сотрудничества и развития, согласно которому система ИИ — это машинная система, которая для явных или неявных целей определяет на основе полученных входных данных способ генерирования таких выходных данных, как прогнозы, контент, рекомендации или решения, которые могут влиять на физическую или виртуальную среду (см. URL: https://www.oecd.org/en/publications/explanatory-memorandum-on-the-updated-oecd-definition-of-an-ai-system_623da898-en.html).

² См. URL: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/ungps10plusroadmap.pdf>.

³ См. URL: https://s41721.pcdn.co/wp-content/uploads/2021/06/eBat-2402309_AI-for-Good-Impact-Report-E-v6.pdf и <https://www.geneva-academy.ch/joomlatoools-files/docman-files/GHRP%20-%20AI%20Decoded.pdf>.

⁴ См., например, A/75/590, A/HRC/44/24, A/HRC/44/57, A/HRC/48/76, A/HRC/56/68 и A/HRC/57/70; а также Alberto Coddou, Sebastián Smart and Valentina Vivallo, “Derechos humanos e inteligencia artificial: el caso chileno” в публикации *Informe Annual sobre Derechos Humanos en Chile 2024*, Judith Schönsteiner, Claudio Fuentes Maureira and Senead Barrera Trabol, eds. (Santiago, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, 2024).

⁵ См. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2024/754450/EXPO_IDA\(2024\)754450_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2024/754450/EXPO_IDA(2024)754450_EN.pdf).

по этим вопросам для предприятий, директивных органов и других ключевых заинтересованных сторон в соответствии с Руководящими принципами⁶.

4. В нормативных документах, касающихся ИИ, таких как Рамочная конвенция Совета Европы об искусственном интеллекте и правах человека, демократии и верховенстве права, Закон Европейского союза об ИИ и Континентальная стратегия Африканского союза в области искусственного интеллекта, все больше внимания уделяется защите прав человека. Однако итоги консультаций Рабочей группы и представленные материалы свидетельствуют о том, что в законодательной базе, касающейся закупки и внедрения государствами и предприятиями систем ИИ на основе уважения прав человека, по-прежнему имеются значительные пробелы. Более того, многие предприятия пока находятся на начальных стадиях понимания последствий внедрения систем ИИ для прав человека. Таким образом, спешное, в основном нерегулируемое освоение государствами и предприятиями систем ИИ создает ситуации с высоким потенциалом негативного воздействия на целый ряд прав человека в условиях, когда существующие механизмы обеспечения доступа к средствам правовой защиты не успевают за развитием технологий.

5. Так, одним из важнейших вопросов стало пересечение предпринимательской деятельности в аспекте прав человека с закупкой и внедрением ИИ. Согласно Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, государства обязаны защищать людей и общины от злоупотреблений в области прав человека, совершаемых третьими сторонами, в том числе предприятиями в рамках их производственно-сбытовых цепочек. В то же время сами предприятия несут ответственность за соблюдение прав человека на протяжении всего жизненного цикла систем ИИ, в том числе в отношении используемых ими систем ИИ, разработанных третьими сторонами. Более того, в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека жертвы злоупотреблений в области прав человека в контексте внедрения ИИ, закупаемого государствами и предприятиями, должны иметь доступ к эффективным средствам правовой защиты.

В. Цели

6. В настоящем докладе Рабочая группа стремится достичь четырех основных целей: а) провести обзор существующих нормативных баз и определить, каким образом государства могут дополнительно нарастить усилия по защите прав человека при регулировании, закупке и внедрении систем ИИ; б) выявить формирующиеся виды практики и уточнить обязанности предприятий по включению правозащитного подхода при закупке и внедрении систем ИИ в свою деятельность, свои продукты и услуги; в) рассмотреть существующие механизмы правовой защиты для правообладателей, пострадавших в результате закупки и внедрения систем ИИ, и способы их укрепления; и д) дать государствам и предприятиям четкие руководящие указания по применению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека при закупке и внедрении систем ИИ.

7. В настоящем докладе Рабочая группа анализирует обязательства и обязанности различных заинтересованных сторон в изменяющейся ситуации с закупкой и внедрением ИИ, опираясь на важную работу, проделанную в этой области Организацией Объединенных Наций⁷, в частности Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека⁸, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ)⁹ и его

⁶ См. URL: <https://www.ohchr.org/en/business-and-human-rights/b-tech-project>.

⁷ См. A/79/296 и A/HRC/43/29 и руководство Генерального секретаря по вопросам должной заботы о правах человека при использовании цифровых технологий.

⁸ См. A/HRC/39/29, A/HRC/44/24 и A/HRC/48/31.

⁹ См. A/HRC/50/56, A/HRC/53/42, A/HRC/56/45 и A/HRC/59/32. См. также URL: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/civicspace/2025-02-state-regulation-key-ai-1-en.pdf>.

проектом «Би-тех»¹⁰, специальными процедурами Совета по правам человека¹¹, Международной организацией труда (МОТ)¹², Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)¹³ и Международным союзом электросвязи (МСЭ)¹⁴, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)¹⁵, Всемирным экономическим форумом¹⁶, Европейским союзом¹⁷, Советом Европы¹⁸ и Африканским союзом¹⁹, а также гражданским обществом, научными кругами и многосторонними инициативами²⁰.

С. Методология и сфера охвата

8. В основу настоящего доклада легли письменные материалы, полученные от более 75 государств, предприятий, организаций гражданского общества и ученых в ответ на призыв представить материалы²¹. При его подготовке также использовались интервью с экспертами, открытые многосторонние консультации, региональные консультации и адресные консультации с государствами, предприятиями, организациями гражданского общества и профсоюзами.

9. Структурно доклад выстроен вокруг трех основных тем Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и посвящен закупке и внедрению систем ИИ государствами и предприятиями, которые сами не занимаются проектированием и разработкой систем ИИ. ИИ принимает различные формы, но в докладе рассматривается преимущественно категория «узкого ИИ», а именно системы, созданные и обученные для выполнения конкретных задач или работы в определенных областях, в отличие от демонстрации широких или общих интеллектуальных возможностей для решения различных задач. В докладе не рассматриваются непосредственно вопросы, связанные с разработкой систем ИИ²². Однако Рабочая группа отмечает, что обязанность защищать и соблюдать права человека распространяется на все этапы жизненного цикла систем ИИ.

10. Для целей данного доклада под закупкой ИИ понимается процесс приобретения или получения систем ИИ государствами или предприятиями. Под внедрением ИИ понимается процесс приведения систем ИИ в рабочее состояние и обеспечение их доступности для использования в реальных условиях.

¹⁰ См. URL: <https://www.ohchr.org/en/business-and-human-rights/b-tech-project>.

¹¹ См., например, A/73/348, A/74/493, A/76/151, A/78/310, A/HRC/32/45, A/HRC/38/48, A/HRC/41/41, A/HRC/46/37, A/HRC/47/52, A/HRC/49/52 и A/HRC/50/32. См. также URL: https://empresasyderechoshumanos.org/wp-content/uploads/2022/04/INFORMATION-NOTE-on-PP_LAC_EN.pdf.

¹² См. URL: <https://www.ilo.org/artificial-intelligence>.

¹³ См. URL: <https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence>; <https://www.unesco.org/ethics-ai/en/eia> и <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391566>.

¹⁴ URL: <https://www.itu.int/en/action/ai/Pages/default.aspx>.

¹⁵ См. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

¹⁶ См. URL: <https://mneguidelines.oecd.org/RBC-and-artificial-intelligence.pdf> и готовящееся руководство по вопросам должной заботы о правах человека в контексте ИИ.

¹⁷ См. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_AI_Procurement_in_a_Box_AI_Government_Procurement_Guidelines_2020.pdf.

¹⁸ См. URL: <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence>.

¹⁹ См. URL: <https://au.int/en/documents/20240809/continental-artificial-intelligence-strategy>.

²⁰ Coddou, Smart and Vivallo, “Derechos humanos e inteligencia artificial” и Albert Sanchez-Graells, *Digital Technologies and Public Procurement* (Oxford, Oxford University Press, 2024). См. также URL: <https://edri.org/wp-content/uploads/2024/04/EUs-AI-Act-fails-to-set-gold-standard-for-human-rights.pdf> и <https://freedomonlinecoalition.com/joint-statements/>.

²¹ См. URL: <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2025/call-inputs-use-artificial-intelligence-and-un-guiding-principles-business-and>.

²² См. работу в рамках проекта «Би-тех», касающуюся ответственности технологических компаний (URL: <https://www.ohchr.org/en/b-tech/thematic-focus>).

II. Анализ

A. Обязанность государств

1. Общие тенденции

11. Спешные закупка и внедрение систем ИИ бросают вызов традиционным режимам регулирования и управления. Темп технологических инноваций опережает прогресс в области регулирования, в результате чего возникают пробелы, связанные с отсутствием регулирования в области закупки и внедрения систем ИИ²³. Кроме того, в цифровой среде отсутствуют государственные границы, из-за чего возникают проблемы, в связи с которыми для защиты прав человека требуется международное сотрудничество в соответствии с Глобальным цифровым договором — межправительственный процесс, устанавливающий обязательства по управлению цифровыми технологиями и ИИ. Кроме того, в рамках регионального сотрудничества выдвигаются инициативы в целях создания систем ИИ, основанных на уважении прав человека²⁴, которые направлены на содействие развитию ИИ, предусматривающего защиту прав человека и учет социально-экономических условий соответствующего региона. Также прозвучал призыв к созданию универсальной, применимой в принудительном порядке рамочной основы, ориентированной на борьбу с масштабным негативным воздействием ИИ на права человека, например в форме многостороннего договора²⁵.

12. В мире существует более 1000 стандартов, касающихся ИИ²⁶, и более 50 инициатив по управлению ИИ, основанных на принципах этики, ответственности или безопасности²⁷. Инициативы, с которыми выступает Организация Объединенных Наций²⁸, дополняются многосторонними предложениями или предложениями, исходящими от государств, включая резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета по правам человека²⁹. Эти инициативы в основном направлены на применение норм международного права прав человека при внедрении систем ИИ в государственном и частном секторах. Например, в Иbero-американской хартии по искусственному интеллекту в государственных услугах подчеркивается необходимость соблюдения прав человека при внедрении систем ИИ в государственном управлении. В то же время организации, устанавливающие стандарты, такие как МСЭ, все чаще отмечают необходимость учета прав человека при разработке технических стандартов в области ИИ³⁰. МОТ рассматривает возможность разработки нового стандарта достойного труда в платформенной экономике, касающегося алгоритмического принятия решений и прав работников³¹.

²³ Sanchez-Graells, *Digital Technologies and Public Procurement*.

²⁴ См. URL: <https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/sites/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/files/documentos/noticias/EN%20-%20Montevideo%20Declaration%20approved.pdf>; https://conferenciaelac.cepal.org/9/sites/elac9/files/2401157e_cmsi.9_santiago_declaration.pdf и <https://infobrics.org/post/39534>.

²⁵ См. URL: <https://www.cigionline.org/static/documents/DPH-paper-Niazi-2.pdf>.

²⁶ См. URL: <https://oecd.ai/en/dashboards/overview>.

²⁷ См. URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gOZbs7dC9VsV2h0zJn60L7cUVwu9mccqz_B265tNyQY/edit?gid=0#gid=0.

²⁸ См. CEB/2024/1/Add.1, приложение IV.

²⁹ См., например, резолюции 78/213 и 78/265 Генеральной Ассамблеи и резолюции 53/29, 54/21 и 58/23 Совета по правам человека. См. также URL: <https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-the-bletchley-declaration/the-bletchley-declaration-by-countries-attending-the-ai-safety-summit-1-2-november-2023> и <https://g20.utoronto.ca/2023/230909-declaration.html>.

³⁰ См. A/HRC/53/42.

³¹ См. URL: <https://www.ilo.org/resource/news/new-report-platform-economy-marks-first-step-towards-considering-new>.

13. В последнее время тенденция разрабатывать руководящие принципы по системам ИИ, предполагающие добровольное соблюдение, уступает место инициативам, имеющим обязательную юридическую силу. Закон Европейского союза по ИИ направлен на обеспечение безопасности систем ИИ в Европейском союзе и интеграцию в них принципа соблюдения основных прав. Согласно этому закону, определенные системы ИИ запрещены, и ряд государственных и частных субъектов, внедряющих ИИ, должны проводить оценки воздействия на основные права. Руководящие принципы к Закону Европейской комиссии об ИИ призваны внести дополнительную юридическую ясность в отношении запрещенных видов практики в области ИИ³². Однако Рабочая группа отмечает, что в вопросе о том, как устранить некоторые лазейки в Законе об ИИ, по-прежнему сохраняется неопределенность³³. Например, этот закон допускает экспорт запрещенных систем в государства, не входящие в Европейский союз, что закрепляет двойной стандарт, на который ранее обращалось внимание в связи с законодательными процессами Европейского союза³⁴; кроме того, он содержит широкие исключения для некоторых секторов с высоким уровнем риска.

14. Первым международным документом, имеющим обязательную юридическую силу в этой области, стала Рамочная конвенция Совета Европы об искусственном интеллекте и правах человека, демократии и верховенстве права. Она нацелена на обеспечение того, чтобы деятельность на всех этапах жизненного цикла систем ИИ соответствовала принципам уважения прав человека, демократии и верховенства права, и применяется к государственным органам и частным субъектам, действующим от их имени. Однако вопрос о том, в какой степени меры, предусмотренные Конвенцией, будут применяться к частным субъектам в других ситуациях, если они вообще будут применяться, оставлен на усмотрение подписавшей стороны, что создает пробел в защите прав³⁵. Кроме того, Конвенция содержит исключения, касающиеся, в частности, национальной безопасности и обороны, что вызывает озабоченность по поводу подотчетности в условиях повышенного риска³⁶.

15. Отсутствие консенсуса в отношении ключевых концепций, таких как «ИИ» и «этика», приводит к рассогласованности в регулировании систем ИИ и, в частности, к проблемам, возникающим в связи с транснациональным характером ИИ. Решению этой проблемы и согласованности политики разных юрисдикций могут способствовать такие инструменты, как Рекомендация ЮНЕСКО об этических аспектах искусственного интеллекта, включающая правозащитный подход, применимый к закупке и внедрению ИИ государственными и частными субъектами.

16. Кроме того, при обсуждении вопросов регулирования недостаточно учитываются точка зрения и отличающиеся обстоятельства государств глобального Юга, которые сталкиваются с рисками и видами воздействия, отличными от тех, с которыми сталкиваются государства глобального Севера³⁷. Если глобальный Юг не будет участвовать в принятии решений, касающихся ИИ, он с большей вероятностью подвергнется негативному воздействию ИИ — такому, как вытеснение рабочей силы, политическая дестабилизация и рост экономического неравенства — и будет лишен

³² См. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act>.

³³ См. URL: <https://www.amnesty.eu/news/human-rights-and-justice-must-be-at-the-heart-of-the-upcoming-commission-guidelines-on-the-ai-act-implementation/> и <https://www.amnesty.eu/wp-content/uploads/2024/04/EUs-AI-Act-fails-to-set-gold-standard-for-human-rights.pdf>.

³⁴ См. A/HRC/51/35/Add.2 и URL: <https://www.amnesty.eu/news/toxic-double-standards-how-europe-sells-products-deemed-too-dangerous-for-europeans-to-the-rest-of-the-world-joint-briefing/>.

³⁵ См. URL: <https://opiniojuris.org/2024/11/05/understanding-the-scope-of-the-council-of-europe-framework-convention-on-ai/>.

³⁶ A/HRC/52/39, п. 40.

³⁷ См., например, URL: <https://www.un.org/digital-emerging-technologies/sites/www.un.org.techenvoy/files/MindtheAIDivide.pdf> и https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/governing_ai_for_humanity_final_report_en.pdf.

выгод, связанных с ИИ³⁸. Кроме того, необходимо обсуждать случаи и условия отказа от разработки или внедрения систем ИИ, учитывая, что некоторые такие системы по сути несовместимы с правами человека. Важно отметить, что в существующем законодательстве не устанавливаются абсолютные ограничения. Например, четко обозначенные рубежи не появляются даже после проведения оценки воздействия на основные права в соответствии с Законом Европейского союза об ИИ³⁹.

17. Во многих случаях гражданское общество не принимает конструктивного участия в разработке законодательных баз, регулирующих внедрение ИИ в частном и государственном секторах, что ведет к скептицизму правообладателей в отношении способности таких баз обеспечивать эффективную защиту прав человека. Кроме того, у международного сообщества есть возможность содействовать созданию экосистемы ИИ, в большей степени учитывающей права человека, путем глобального сотрудничества, направленного на наращивание потенциала в области ИИ⁴⁰. Например, Коалиция по навыкам в области ИИ, созданная по инициативе саммита МСЭ «ИИ во благо», служит платформой для предоставления навыков, знаний и опыта в области ИИ, особенно в развивающихся и наименее развитых странах, а также женщинам и девочкам.

18. Кроме того, Рабочая группа отмечает, что государства, наряду с технологическими предприятиями, становятся основными производителями, потребителями и распространителями данных, что подчеркивает возросшее значение выполнения ими своей обязанности защищать права человека⁴¹. Правозащитный подход требует предотвращать причинение вреда путем учета принципов защиты прав человека, в том числе в отношении неприкосновенности частной жизни, прозрачности и подотчетности, в процессе сбора и отбора данных, проектирования, разработки и внедрения создаваемых систем ИИ. Для соблюдения прав человека в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека текущие усилия в области законодательства должны быть перенаправлены с нормативного регулирования машин на защиту людей, которые затрагиваются и классифицируются системами ИИ⁴². Даже при наличии имеющих обязательную юридическую силу инициатив в области систем ИИ, в которых напрямую учитываются права человека, ключевое значение будет иметь их реализация и контроль за соблюдением.

19. Рабочая группа обращает внимание на знаковую резолюцию 58/23 Совета по правам человека, в которой Совет призвал государства содействовать созданию безопасной и благоприятной среды для правозащитников и принять меры по предотвращению неправомерного использования цифровых инструментов для подавления инакомыслия или преследования правозащитников.

2. Государства как субъекты, осуществляющие регулирование, закупку и внедрение

20. Государства закупают системы ИИ у предприятий и других субъектов и внедряют их в различных секторах и для выполнения различных функций, таких как здравоохранение, мобильность, электронное правительство, образование, обеспечение общественного порядка, безопасность, социальное обеспечение, уголовное правосудие, судебные органы и наблюдение. В представленном ниже анализе рассматриваются элементы, которые государствам необходимо учитывать с целью выполнения своей обязанности защищать права человека при регулировании систем

³⁸ См. URL:

https://www.t20brasil.org/media/documentos/arquivos/TF05_ST_05_Bridging_the_AI_gov66cdcbf06f991.pdf.

³⁹ См. URL: https://dataethics.eu/wp-content/uploads/2021/11/OUR-COMMON-AI-FUTURE_-_Francesco-Lapenta.pdf и <https://www.undp.org/eurasia/publications/impact-digital-technology-human-rights-europe-and-central-asia>.

⁴⁰ См. A/HRC/53/24.

⁴¹ См. URL: https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/2024-08/24_Smart_Final_01.pdf.

⁴² См. URL: <https://www.alsur.lat/sites/default/files/2024-10/ALSUR%20-%20IA%20en%20Latam%20%5BENG%5D-1.pdf>.

ИИ и уважения прав человека при закупке систем ИИ у предприятий и их внедрении для предоставления государственных услуг. Представленный ниже анализ основан на неисчерпывающем перечне примеров, отражающих многочисленные риски применения систем ИИ в различных секторах и обстоятельствах⁴³. Рабочая группа определила в качестве ключевых проблем и возможностей следующие сквозные вопросы: а) адаптация традиционных режимов регулирования и установление общих стандартов; б) обеспечение прозрачности и объяснимости; в) обеспечение защиты, конфиденциальности и безопасности данных; г) предотвращение предвзятости, дискриминации и дезинформации; и е) развитие специальных навыков.

21. Рабочая группа напоминает, что только междисциплинарное, многостороннее сотрудничество и социальный диалог позволяют снизить риск неблагоприятных исходов⁴⁴. Она отмечает, например, консультации в Бразилии с группами населения, которые потенциально могут быть затронуты быстрым внедрением систем ИИ, с целью получения информации для подготовки предлагаемого проекта национального закона об ИИ⁴⁵, а также создание Совета Маврикия по новым технологиям, в котором представители научных кругов, гражданского общества, деловых кругов и других институтов помогают формировать политику и оценивать воздействие на права человека в контексте систем ИИ⁴⁶. Рабочая группа напоминает, что государственные предприятия несут уникальную ответственность: служить образцом соблюдения прав человека⁴⁷.

Государства как субъекты, осуществляющие регулирование

22. Государствам как субъектам, осуществляющим регулирование, будет необходимо принять меры защиты и определить предполагаемое и ожидаемое воздействие на людей и планету в результате закупки и внедрения систем ИИ в государственном и частном секторах. Вопрос состоит не в том, регулировать ли закупку и внедрение ИИ, а в том, как их регулировать в соответствии с международным правом и стандартами в области прав человека, включая Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

23. Несколько государств разработали имеющие обязательную юридическую силу стандарты, которые применяются к закупке и внедрению ИИ и учитывают аспекты, связанные с правами человека. Рамочный закон Республики Корея об ИИ направлен на обеспечение баланса между инновациями частного сектора и мерами защиты, касающимися внедрения систем ИИ, которые могут оказать негативное воздействие на права человека⁴⁸. Например, проект «ЧилиКомпра» (ChileCompra) в Чили позволил разработать и внедрить стандартизированную государственную политику закупки систем на базе ИИ в государственном секторе⁴⁹. В качестве примера субнационального законодательства можно привести указ в Калифорнии (Соединенные Штаты Америки), который включает положения о государственных закупках для устранения ключевых видов воздействия ИИ, касающихся безопасности, алгоритмической дискриминации, конфиденциальности данных и прозрачности⁵⁰. Дополнительные инициативы включают резолюцию Литвы № XIV/2620 о принципах использования

⁴³ См. перечень рисков в документе CEB/2024/1/Add.1.

⁴⁴ См. URL: <https://oecd.ai/en/dashboards/ai-principles/P5>; https://www.oecd.org/en/publications/advancing-accountability-in-ai_2448f04b-en.html и <https://ecnl.org/sites/default/files/2023-03/Final%20Version%20FME%20with%20Copyright%20%282%29.pdf>. Хотя обе публикации посвящены разработке ИИ, они применимы и к регулированию, закупке и внедрению.

⁴⁵ См. URL: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/workinggroupbusiness/wg-business-cfis/2025/subm-use-artificial-intelligence-sta-brazil.pdf>.

⁴⁶ См. URL: <https://mauritiusemergingtech.com/>.

⁴⁷ См. A/HRC/32/45.

⁴⁸ Материал, представленный Республикой Корея.

⁴⁹ См. URL: <https://www.accessnow.org/wp-content/uploads/2024/02/LAC-Reporte-regional-de-politicas-de-regulacion-a-la-IA.pdf>.

⁵⁰ См. URL: https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2023/09/AI-EO-No.12-_-GGN-Signed.pdf.

технологий ИИ в государственном секторе, в которой подчеркивается необходимость защиты прав человека при внедрении ИИ⁵¹, а также предусмотренные в национальной политике Руанды в области ИИ планы по разработке руководящих принципов закупки систем ИИ для государственного сектора⁵².

24. Учитывая сквозной характер ИИ, согласованность политики будет играть важнейшую роль в обеспечении его закупки и внедрения на основе уважения прав человека. Многие нормы права, не ориентированные непосредственно на системы ИИ, такие как нормативные документы о защите и конфиденциальности данных, тем не менее будут применимы к закупке и внедрению ИИ, поэтому необходимо обеспечить их совместимость в государственных учреждениях. Государства решают эту проблему по-разному. Например, они могут применять децентрализованный подход к ИИ и учреждать сквозные или межучрежденческие органы, такие как Стратегическая группа по ИИ в Японии, которая совместно с кабинетом министров осуществляет координацию общей политики в области ИИ во всех министерствах и структурах. В качестве альтернативы может использоваться централизованный подход с одним ведущим учреждением или национальным органом, как, например, в Германии, где Консультативный центр по искусственному интеллекту при Министерстве внутренних дел будет выполнять в государственном управлении роль основного координирующего органа по ИИ⁵³.

25. Кроме того, создание механизмов управления данными, предусматривающих надежную защиту, наряду с другими правами, права на неприкосновенность частной жизни, станет основой для обеспечения готовности государственного сектора к внедрению систем ИИ на основе уважения прав человека. Государства могут определять, в консультации с заинтересованными сторонами, в какой степени существующие законы и нормативные акты о защите данных и потребителей применимы к системам ИИ. Кибербезопасность и передовые технологии обеспечения конфиденциальности, такие как шифрование, также играют важную роль в защите конфиденциальной информации правообладателей⁵⁴.

26. Появляются и нормативные акты, касающиеся высокого риска предвзятых и дискриминационных результатов, связанных с алгоритмическим принятием решений и алгоритмическим управлением в сфере труда, что актуально, когда предприятия внедряют системы ИИ для управления персоналом. В Португалии были приняты поправки к Трудовому кодексу (Закон № 13/2023), включающие ряд положений об ИИ и защите работников для обеспечения равного обращения и недискриминации при принятии на основе алгоритмов решений, связанных с трудовой деятельностью, что подтверждает факт применения трудового законодательства к внедрению ИИ в сфере труда. Кроме того, Закон Нью-Йорка о проверке ИИ на предмет предвзятости требует, чтобы системы ИИ, внедряемые для принятия решений, связанных с трудоустройством, проходили независимую проверку на предвзятость⁵⁵. Эту практику можно экстраполировать на внедрение ИИ в целом, поскольку по итогам консультаций Рабочей группы была выявлена острая необходимость создания независимых надзорных органов для проверки систем ИИ и обеспечения подотчетности государственных и частных субъектов.

27. Рабочая группа подчеркивает, что в отсутствие надзора со стороны человека автоматизированное принятие решений и внедрение систем ИИ может усугубить потенциальное негативное воздействие на права человека и что в некоторых случаях даже при наличии надзора со стороны человека автоматизированное принятие

⁵¹ Материал, представленный Литвой.

⁵² См. URL:

<https://www.minict.gov.rw/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=67550&token=6195a53203e197efa47592f40ff4aaf24579640e>.

⁵³ См. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/10/g7-toolkit-for-artificial-intelligence-in-the-public-sector_f93fb9fb/421c1244-en.pdf.

⁵⁴ См. URL: https://www.oecd.org/en/publications/advancing-accountability-in-ai_2448f04b-en.html.

⁵⁵ См. URL:

[https://www.nycbiasaudit.com/#:~:text=What%20is%20the%20NYC%20Bias,employment%20decision%20tools%20\(AEDTs\).](https://www.nycbiasaudit.com/#:~:text=What%20is%20the%20NYC%20Bias,employment%20decision%20tools%20(AEDTs).)

решений нежелательно. В качестве примера регулирования этого вопроса государствами можно привести предложенный на Филиппинах законопроект № 7913, который предоставляет людям возможность выбирать человеческие альтернативы вместо систем ИИ, когда это целесообразно, и обеспечивает доступ к оперативному вмешательству человека и потенциальным средствам правовой защиты в случае сбоя или ошибки ИИ⁵⁶. Хотя такие действия не обязательно равнозначны обеспечению подотчетности, это важный шаг к минимизации негативного воздействия.

Государства как субъекты, осуществляющие закупку

28. Надлежащая процедура закупки систем ИИ является важным условием обеспечения соблюдения прав человека в системах ИИ. Проектированием и разработкой ИИ занимается очень небольшое число крупных предприятий, что ограничивает выбор, доступный специалистам по закупкам, и нередко влечет за собой захват рынка или зависимость от определенного поставщика, приводя к негативным последствиям, связанным с приватизацией государственных услуг⁵⁷. Однако в последнее время в этой области наблюдается определенная демократизация, а усилия по разработке с открытым кодом открывают новые возможности для повышения инклюзивности участия. Для стран государственные закупки являются одной из ключевых процедур, позволяющих выявлять, предотвращать и минимизировать любое негативное воздействие на права человека, связанное с внедрением ими ИИ, до того, как будет нанесен вред⁵⁸. В комментариях к руководящему принципу 6 подчеркивается, что государства заключают с предприятиями различные коммерческие сделки, не в последнюю очередь в рамках своей закупочной деятельности. Такая деятельность также предоставляет государствам — индивидуально и коллективно — уникальные возможности для повышения осведомленности о правах человека и их соблюдения такими предприятиями, а также для использования своих рычагов воздействия. Ранее Рабочая группа уже разъясняла, как процесс проявления должной осмотрительности в вопросах прав человека применяется к закупочной деятельности государств для выявления, предотвращения, минимизации воздействия на права человека и предоставления информации о способах устранения такого воздействия⁵⁹. Закупка ИИ не является исключением, однако воздействие на права человека и связанные с этим проблемы, такие как эксплуатация работников в производственно-сбытовых цепочках ИИ⁶⁰, остаются практически неисследованными, и внимание нередко уделяется только потенциальным выгодам от использования систем ИИ⁶¹.

29. Рабочая группа отмечает, что в практике закупки и внедрения ИИ нередко отсутствуют прозрачность и прослеживаемость⁶², что подчеркивает настоятельную необходимость публичного раскрытия информации как одного из требований в процессе закупок. В настоящее время публичное раскрытие информации часто сопровождает внедрение ИИ в секторах с низким уровнем риска. Однако, как было отмечено в ходе консультаций Рабочей группы, системы ИИ внедряются в обороне и

⁵⁶ См. URL: <https://digitalpolicyalert.org/event/23303-introduced-artificial-intelligence-ai-regulation-act-hb-7913-including-userssubject-rights>.

⁵⁷ См. URL: <https://www.adalovelaceinstitute.org/report/spending-wisely-procurement/#executive-summary-2>.

⁵⁸ См. URL: <https://www.humanrights.dk/publications/public-procurement-tool-address-human-rights-risks-use-digital-technology-deliver> и Sanchez-Graells, *Digital Technologies and Public Procurement*.

⁵⁹ См. A/HRC/38/48 и URL: https://empresasyderechoshumanos.org/wp-content/uploads/2022/04/INFORMATION-NOTE-on-PP_LAC_EN.pdf.

⁶⁰ Материал, представленный Фондом «За справедливый труд» (Fairwork).

⁶¹ См. URL: <https://www.humanrights.dk/publications/public-procurement-tool-address-human-rights-risks-use-digital-technology-deliver>. Появляются руководящие указания (например, по URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_AI_Procurement_in_a_Box_Workbook_2020.pdf), касающиеся скорее прав личности, нежели прав человека. См. обзор проблем, связанных с закупкой систем ИИ, например, по URL: <https://files.thegovlab.org/a-snapshot-of-ai-procurement-challenges-june2023.pdf>.

⁶² См. определения по URL: https://www.oecd.org/en/publications/advancing-accountability-in-ai_2448f04b-en.html.

разведке, а также в других секторах с высоким уровнем риска, при минимальном, если не нулевом уровне прозрачности. В качестве примера можно привести внесенные в Закон Европейского союза об ИИ на этапе обсуждения исключения из требований об обеспечении прозрачности, освобождающие правоохранительные и миграционные органы от обязанности публиковать в общедоступной базе данных информацию о внедрении ими систем ИИ с высоким уровнем риска⁶³.

30. Некоторые государства стремятся преодолеть отсутствие общих стандартов и определений путем выпуска типовых форм для проведения тендеров, с тем чтобы процессы закупки проводились на основе одинаковых принципов и ключевых условий. Например, в 2023 году для поддержки ответственного внедрения ИИ государственными органами Европейский союз разработал предложение о стандартных типовых договорных положениях, касающихся ИИ, которое содержит текст о подходе к защите прав человека, основанном на оценке рисков⁶⁴. Чили выпустила стандартный текст для договоров закупки, в соответствии с которым поставщики ИИ должны представлять модели со статистическими показателями справедливости, предлагать дополнительные меры по защите данных и проводить анализ на предмет предвзятости⁶⁵.

31. Наконец, одна из ключевых проблем заключается в том, что специалисты по закупкам в государственных органах для удовлетворения их технологических потребностей все больше полагаются на частный сектор, тогда как закупка и внедрение ИИ требуют специальных технических навыков и достаточного уровня грамотности в области ИИ. В настоящее время между государствами и частным сектором существует дисбаланс в знаниях и опыте в отношении понимания того, что такое ИИ, как он работает и к каким результатам приводит. Кроме того, у специалистов по закупкам мало пространства и времени для выполнения критического анализа заявлений продавцов или поставщиков ИИ, в том числе в отношении потенциального и реального воздействия на права человека⁶⁶. Эта проблема может быть решена с помощью инвестиций в наращивание потенциала государственных служащих в этой области. Например, Национальная политика Руанды в области ИИ предусматривает организацию обучения для отделов государственных закупок. Рабочая группа отмечает также недостаточность знаний и опыта в области права прав человека, что требует наращивания потенциала. Кроме того, отсутствие разнообразия в группах, занимающихся закупкой и внедрением систем ИИ, может привести к отсутствию критической оценки в отношении проверки закупаемых систем ИИ на предмет потенциальной непреднамеренной предвзятости или дискриминации. Ситуация усугубляется тем, что большинство систем ИИ обучаются с использованием параметров на английском языке и потому они являются менее точными на других языках. Для решения этой проблемы некоторые государства прилагают усилия по обучению систем ИИ на других языках, помимо английского, и учету различных точек зрения⁶⁷.

Государства как субъекты, осуществляющие внедрение

32. В случае внедрения ИИ государством анализ негативного воздействия, как правило, проводится после того, как вред уже нанесен⁶⁸. Например, внедрение в Королевстве Нидерландов цифрового инструмента для выявления случаев мошенничества с пособиями «Систем Риск Индикейшн» (System Risk Indication)

⁶³ См. URL: <https://www.accessnow.org/whats-not-in-the-eu-ai-act-deal/>.

⁶⁴ См. URL: <https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/procurement-ai/news/updated-eu-ai-model-contractual-clauses-now-available>.

⁶⁵ См. URL: <https://goblab.uai.cl/chilecompra-presenta-inedita-bases-bases-tipo-para-la-licitacion-de-algoritmos-e-inteligencia-artificial-con-requisitos-eticos/>.

⁶⁶ См. URL: <https://www.adalovelaceinstitute.org/report/spending-wisely-procurement/#executive-summary-2>.

⁶⁷ См., например, URL: <https://alia.gob.es/> и <https://aiforgood.itu.int/event/accelerating-the-revitalisation-of-te-reo-maori-with-ai/>.

⁶⁸ См., например, URL: <https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.aax2342> и <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3359301>.

вызвало серьезные вопросы относительно готовности государственного сектора к внедрению систем ИИ с соблюдением прав человека⁶⁹. С учетом уроков, извлеченных из этого опыта, в 2022 году был создан Реестр алгоритмов для правительственных организаций в Королевстве Нидерландов и была введена Оценка воздействия алгоритмов на основные права, обязательная для любого алгоритма, предназначенного для поддержки принятия решений в государственном и частном секторах⁷⁰. Ряд других государств, включая Германию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Эстонию, и города Амстердам и Хельсинки также создали обязательные реестры алгоритмов для внедрения систем ИИ в государственном секторе или находятся в процессе их создания⁷¹. Хотя это шаги по публичному раскрытию информации играют важную роль, Рабочая группа отмечает, что они должны сопровождаться усилиями, требующими от частного сектора раскрытия информации, и инициативами по обеспечению того, чтобы внедрение систем ИИ было не только прозрачным, но и объяснимым и понятным. Например, Перу в своем руководстве по применению Закона № 31814 указало на необходимость обеспечения прозрачности и объяснимости систем ИИ, в частности предоставления информации о внедрении ИИ для облегчения его понимания и восприятия потенциально затрагиваемыми людьми и компетентными органами⁷². Появляются руководящие указания для государств, внедряющих системы ИИ⁷³, в том числе предложенная ОЭСР Система мониторинга инцидентов и опасностей ИИ, которая отслеживает инциденты, связанные с ИИ, в целях оказания содействия директивным органам и специалистам-практикам.

33. При внедрении ИИ государственным сектором некоторые виды воздействия на права человека могут быть особенно серьезными, тем более что у людей, как правило, нет возможности отказаться от поставщиков государственных услуг, как они могли бы отказаться от внедряющей системы ИИ предприятия. Государства, внедряющие системы ИИ без соответствующих мер защиты от дискриминации, могут усугубить существующее неравенство и создать новые формы маргинализации и уязвимости. Например, Национальный совет по правам человека Марокко обратил внимание на риск гендерной предвзятости в алгоритмических решениях⁷⁴. Это видно на примере транспортного сектора, в котором системы ИИ обрабатывают большие объемы нерепрезентативных и обобщенных данных, что может приводить к предвзятым решениям, лишаящим женщин, чьи потребности в мобильности отличаются от потребностей мужчин, доступа к выгодам, предоставляемым системой обеспечения мобильности⁷⁵. Применительно к сектору общественной безопасности Рабочая группа получила сообщения о том, что Китай использует технологию распознавания лиц, в том числе для выявления этнических меньшинств и инакомыслящих. В марте 2025 года регулятор киберпространства в Китае выпустил постановление, в котором говорится, что не следует вынуждать людей подтверждать свою личность с помощью

⁶⁹ См. URL: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/02/landmark-ruling-dutch-court-stops-government-attempts-spy-poor-un-expert>.

⁷⁰ См. URL: <https://algoritmes.overheid.nl/en> и <https://www.government.nl/documents/reports/2022/03/31/impact-assessment-fundamental-rights-and-algorithms>.

⁷¹ Материалы, представленные Германией и Эстонией. См. также URL: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/workinggroupbusiness/wg-business-cfis/2025/subm-use-artificial-intelligence-ind-emma-o-connell.pdf> и <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/workinggroupbusiness/wg-business-cfis/2025/subm-use-artificial-intelligence-trad-unio-public-services-international.pdf>.

⁷² См. URL: <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Proyecto-reglamento-Inteligencia-artificial-LPDerecho.pdf>.

⁷³ См., например, URL: https://www.turing.ac.uk/sites/default/files/2019-06/understanding_artificial_intelligence_ethics_and_safety.pdf и https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/10/g7-toolkit-for-artificial-intelligence-in-the-public-sector_f93fb9fb/421c1244-en.pdf.

⁷⁴ URL: <https://girai-report-2024-corrected-edition.tiiny.site/>.

⁷⁵ Кэрлайн Криадо Перес, *Невидимые женщины: Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравенство, основанное на данных* (Москва, ООО «Альпина Паблишер», 2020). См. также URL: <https://time.com/collection/davos-2020/5764698/gender-data-gap/>.

таких технологий⁷⁶. Рабочая группа также получила сообщения об использовании ИИ для выявления правозащитников, включая представителей коренных народов, в Индии и на Филиппинах. В секторе социального обеспечения Нигерии из-за необходимости совершения денежных переводов в рамках Регистра быстрого реагирования на коронавирусную инфекцию (COVID-19) часть населения потенциально могла быть исключена из этой программы ввиду применения автоматизированных контрольных показателей (например, наличие мобильного телефона и банковского счета)⁷⁷. Извлеченные уроки открывают возможности для совершенствования по всем направлениям, переосмысления принципов эффективного управления и минимизации проблем, присущих внедрению систем ИИ, в части дискриминации, прозрачности, подотчетности и взаимодействия с заинтересованными сторонами⁷⁸. В числе новых примеров усилий по решению этой проблемы можно привести законопроект об ИИ Коста-Рики, который запрещает принимаемые ИИ решения, дискриминирующие защищенные категории лиц⁷⁹, и разработанные в 2022 году Национальной комиссией по правам человека Кореи (Республика Корея) Руководящие принципы по правам человека для целей разработки и использования ИИ, в которых уделяется особое внимание правам человека и недискриминации⁸⁰.

34. Системы ИИ также внедряются в системы гражданского и уголовного правосудия. Они используются для оптимизации административных процессов, таких как гражданское судопроизводство при малой сумме иска, и для ускорения вынесения постановлений и других судебных решений по простым процессуальным вопросам. В то время как системы ИИ могут расширить доступ к правосудию, они также могут оказать негативное воздействие на права человека в сфере правосудия, включая права на равенство и недискриминацию, справедливое судебное разбирательство, свободу и безопасность, а также независимость судебных органов. Независимость судебных органов может пострадать, если внедрение систем ИИ в систему правосудия и надзор за ними будут находиться в руках исполнительной власти, а не органа, входящего в состав самой судебной системы. Потенциальное нарушение этих прав подчеркивает необходимость регулирования закупки и внедрения ИИ при отправлении правосудия с учетом прав человека. Учитывая эти стремительно меняющиеся обстоятельства, некоторые государства, субъекты гражданского общества и структуры Организации Объединенных Наций публикуют соответствующие руководящие указания⁸¹.

35. Что касается защиты данных и права на неприкосновенность частной жизни, то вследствие негативного воздействия, которое оказало в 2016 году на право на неприкосновенность частной жизни сотрудничество между Королевским целевым фондом Национальной бесплатной службы здравоохранения Лондона в Соединенном Королевстве и предприятием по внедрению машинного обучения для содействия в лечении острого повреждения почек⁸², Управление комиссара по информации Соединенного Королевства выпустило руководство для предприятий по применению правил защиты данных к использованию информации в системах ИИ⁸³, а также по большим данным, ИИ, машинному обучению и защите данных, указав на необходимость справедливого, точного и недискриминационного использования

⁷⁶ См. URL: https://www.cac.gov.cn/2025-03/21/c_1744174262156096.htm и <https://www.china-briefing.com/news/china-facial-recognition-regulations-2025/>.

⁷⁷ См. URL: <https://gpai.ai/projects/data-governance/DG08%20-%20The%20Role%20of%20Government%20as%20a%20Provider%20of%20Data%20for%20Artificial%20Intelligence%20-%20Interim%20Report.pdf>.

⁷⁸ Fola Adeleke and Gabriella Razzano, "Algorithms and administrative justice in Africa: a case study from Nigeria", *Development*, vol. 67, No. 1 (June 2024).

⁷⁹ См. URL: <https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/05/23771.pdf>.

⁸⁰ Материал, представленный Национальной комиссией Кореи (Республика Корея) по правам человека.

⁸¹ См. A/79/296; URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390781> и <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387331>.

⁸² См. URL: <https://bmcmethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-021-00687-3#ref-CR22>.

⁸³ См. URL: <https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/artificial-intelligence/guidance-on-ai-and-data-protection/>.

персональных данных⁸⁴. Кроме того, в 2024 году Соединенное Королевство предложило внести значительные изменения в закон о защите данных⁸⁵, включая прямую ссылку на соблюдение прав человека и правила внедрения автоматизированных систем принятия решений. В 2022 году Датское управление по защите данных приостановило использование в муниципалитете Хельсингёра программного обеспечения «Гугл Уоркспейс» (Google Workspace) и «хромбуков» (Chromebooks), закупленных им для всех начальных школ региона, из-за неустраимого риска передачи персональных данных в «Гугл»⁸⁶. Впоследствии Управление разработало руководство для государственных органов по внедрению ИИ⁸⁷. С помощью этих примеров Рабочая группа обращает внимание на постоянно возникающую проблему отсутствия предварительного согласия затрагиваемых лиц на внедрение систем ИИ, в том числе на использование персональных данных.

В. Ответственность предприятий

36. ИИ оказывает значительное влияние на бизнес-модели и коммерческую деятельность, при этом предприятия внедряют его в свои повседневные операции, продукты и услуги — от службы поддержки клиентов, управления запасами и оптимизации производственно-сбытовых цепочек до роботизированной автоматизации процессов, адресной рекламы, исследований и разработок, а также для прогнозного анализа и принятия решений на основе данных⁸⁸. Системы ИИ применяются и в сфере управления персоналом — для подбора кадров и управления работниками — и в различных отраслях — для оптимизации энергопотребления, оценки заемщиков, обеспечения безопасности и в последнее время — для анализа рисков и соблюдения нормативных требований, а также для выполнения процессов должной осмотрительности в вопросах прав человека.

37. Однако все более стремительная гонка за новыми технологиями приводит к тому, что многие предприятия закупают и внедряют системы ИИ, не создавая надлежащих механизмов для выявления, предотвращения, смягчения их негативного воздействия на права человека и представления отчетности об устранении такого воздействия. Например, системы ИИ, внедряемые для привлечения покупателей, могут использовать уже существующие данные об их поведении для манипулирования решениями о покупке, что вызывает обеспокоенность в отношении прав на свободу мысли и мнения, неприкосновенность частной жизни и самостоятельность⁸⁹. Персонал, работающий в условиях, когда его действия контролируются с помощью систем на основе ИИ, может ощущать постоянное давление, нацеленное на выполнение целевых показателей, испытывать трудности с оспариванием жестких и непрозрачных трудовых процессов, навязанных алгоритмами, и страдать от значительной потери самостоятельности⁹⁰.

38. Кроме того, водо- и энергоемкость некоторых систем ИИ, а также связанный с ними рост использования критически важных минералов приводят к воздействию на окружающую среду и увеличению углеродного следа предприятий без какого-либо измерения или минимизации воздействия на право на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду.

⁸⁴ См. URL: <https://ico.org.uk/media2/migrated/2013559/big-data-ai-ml-and-data-protection.pdf>.

⁸⁵ См. URL: <https://bills.parliament.uk/publications/56527/documents/5212>.

⁸⁶ См. URL: <https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/aug/datatilsynet-fastholder-forbud-i-chromebook-sag>.

⁸⁷ См. URL: <https://www.datatilsynet.dk/Media/638321084132236143/Offentlige%20myndigheders%20brug%20af%20kunstig%20intelligens%20-%20Inden%20I%20g%C3%A5r%20i%20gang.pdf>.

⁸⁸ См. URL: <https://shiftproject.org/resource/redflag-21/> и <https://www.bsr.org/reports/BSR-AI-HuRi-Extractives-Report.pdf>; <https://www.bsr.org/reports/BSR-AI-Human-Rights-Healthcare.pdf>.

⁸⁹ Материал, представленный Глобальным форумом цифрового правосудия.

⁹⁰ Материал, представленный Фондом «За справедливый труд». См. также URL: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC136063>.

39. По-прежнему существуют серьезные проблемы с обеспечением выполнения предприятиями обязанности по соблюдению прав человека в связи с закупкой и внедрением ИИ в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. К их числу относится отсутствие механизмов для устранения воздействия ИИ на права человека, в том числе посредством проявления должной осмотрительности в вопросах прав человека, поскольку необходимые знания и опыт, как правило, рассредоточены по разным группам специалистов. Еще одна серьезная проблема связана с подотчетностью, поскольку глобальный и сложный характер производственно-сбытовых цепочек ИИ создает неопределенность в отношении выявления ответственных за негативное воздействие на права человека⁹¹. Рабочая группа отмечает примеры попыток предприятий снять с себя ответственность за внедрение инструментов на базе ИИ, в частности случай с Национальной футбольной лигой Испании, которая была оштрафована за предположительное непроведение оценки воздействия систем биометрической идентификации на защиту данных до их внедрения на стадионах, но успешно оспорила штраф, заявив, что не отвечает за обработку биометрических данных⁹².

40. Закупка и внедрение систем ИИ представляет дополнительные проблемы для малых и средних предприятий, учитывая ограниченность их ресурсов, возможностей и собственных экспертных знаний для понимания технологического функционала. Такие предприятия нередко внедряют системы ИИ в целях экономии средств и повышения эффективности без обеспечения мер защиты для соблюдения прав человека, что может приводить к повышению вероятности негативного воздействия на права человека. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека гласят, что все предприятия, независимо от их размера, обязаны соблюдать права человека, избегать ущемления или содействия ущемлению прав человека в рамках своей деятельности, а также стремиться предотвращать или смягчать ущемление прав человека, которое непосредственно связано с их деятельностью, продукцией или услугами вследствие их деловых отношений. Однако отсутствие четких рамочных основ для надзора и подотчетности препятствует выполнению этой обязанности, особенно когда подотчетность за воздействие ИИ передается последующим звеньям производственно-сбытовой цепочки.

1. Обязательства в области прав человека

41. Некоторые предприятия принимают ответственную политику в области ИИ и рамочные основы управления данными или интегрируют конкретные соображения, касающиеся ИИ, в свои стратегии в области прав человека. Например, система «Этика ИИ во благо» компании «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз» включает пять ключевых принципов, разработанных в целях этичного управления разработкой и внедрением ИИ, в том числе принцип соблюдения прав человека⁹³. Однако в частном секторе такие усилия по-прежнему не получают широкого распространения. В ходе консультаций с представителями деловых кругов Рабочая группа пришла к выводу, что многие предприятия все еще находятся на ранних стадиях выявления воздействия на права человека, связанного с закупкой и внедрением ИИ. Рабочая группа отмечает, что в целом положительная практика включает сотрудничество между отделами для обеспечения того, чтобы воздействие на права человека и предполагаемая цель закупки и внедрения ИИ были понятны всему предприятию.

2. Должная осмотрительность в вопросах прав человека

42. Предприятиям, которые адаптируют свои процессы проявления должной осмотрительности в вопросах прав человека для учета рисков, связанных с закупкой и внедрением ИИ, следует также обеспечить соответствие Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека путем проведения оценки

⁹¹ См. URL: <https://researchrepository.ilo.org/esploro/outputs/bookChapter/AI-enabled-business-model-and-human-in-the-loop-deceptive/995376587602676>.

⁹² См. URL: <https://www.aepd.es/documento/ps-00484-2023.pdf>.

⁹³ См. URL: https://www.hpe.com/emea_europe/en/solutions/artificial-intelligence/ethics.html.

на предмет согласованности предполагаемых целей систем ИИ с обязанностью уважать права человека.

Выявление и оценка воздействия

43. Для того чтобы выявить и оценить воздействие на права человека, предприятиям изначально необходимо иметь полное представление обо всех системах ИИ в рамках своей предпринимательской деятельности и своих деловых отношений. Основные действия включают составление карты связанного с системами ИИ воздействия на права человека, рассмотрение конкретных условий осуществления деятельности и используемых наборов данных и постоянную оценку того, как права человека учитываются при проектировании и разработке системы, а также мер, принятых для устранения воздействия, особенно при внедрении новых систем ИИ или при появлении других изменений, влияющих на организацию или условия, в которых она осуществляет свою деятельность. В ходе этого процесса крайне важно выявить людей или группы, которые могут подвергаться повышенному риску негативного воздействия со стороны систем ИИ, включая женщин, детей, коренные народы, лиц африканского происхождения, трансгендерных или небинарных людей и людей с инвалидностью, путем конструктивного вовлечения заинтересованных сторон и проведения консультаций. Например, при использовании инструментов найма на основе систем ИИ компания «АйБиЭм» привлекла заинтересованные стороны к тестированию этих систем на предмет справедливости и инклюзивности и их соответствующей доработке, что позволило повысить эффективность работы системы ИИ, устранить возможную предубежденность и обеспечить равенство⁹⁴.

Принятие надлежащих мер

44. Предприятия, которые на основе результатов оценок воздействия⁹⁵ будут в консультации с потенциально затрагиваемыми заинтересованными сторонами принимать надлежащие меры по предотвращению, смягчению и, при необходимости, устранению выявленного в ходе закупки и внедрения ИИ негативного воздействия на права человека, будут действовать в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Предприятиям также важно сосредоточиться на серьезности воздействия, учитывая такие факторы, как тяжесть, масштаб (количество затрагиваемых или потенциально затрагиваемых людей) и неустранимость воздействия⁹⁶, особенно в районах, затронутых конфликтом⁹⁷.

45. Надлежащие меры могут также предусматривать сотрудничество между секторами и предприятиями для устранения воздействия систем ИИ на права человека. Например, с предприятиями могут работать бизнес-ассоциации и сети, предоставляющие им рекомендации, касающиеся конкретных секторов⁹⁸. Многие предприятия закупают системы ИИ от одних и тех же разработчиков, поэтому обмен информацией может значительно повысить осведомленность о потенциальном негативном воздействии на права человека в конкретном секторе, а также позволить предприятиям быстрее выявлять возникающие риски и реагировать на них. Работая совместно, предприятия могут объединять ресурсы и знания, укрепляя свою способность предотвращать и смягчать потенциальный вред правам человека. Например, более 250 предприятий вступили в Альянс ответственного бизнеса,

⁹⁴ Материал, представленный Фондом «Оптим.ай».

⁹⁵ См. пример системы оценки воздействия на права человека по URL: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/workinggroupbusiness/wg-business-cfis/2025/subm-use-artificial-intelligence-cso-european-center-not-profit-law-hting.pdf>.

⁹⁶ Комментарий к руководящему принципу 14.

⁹⁷ См. A/75/212.

⁹⁸ См. URL: <https://www.bsr.org/reports/BSR-AI-HuRi-Extractives-Report.pdf> и <https://www.bsr.org/reports/BSR-AI-Human-Rights-Healthcare.pdf>.

который способствует обмену передовым опытом, инструментами и руководящими принципами в области этики ИИ среди своих членов⁹⁹.

46. Кроме того, сотрудничество между предприятиями помогает использовать больше рычагов влияния. В то время как отдельное предприятие может не обладать влиянием, позволяющим обязать разработчиков ИИ усовершенствовать свои методы работы или решить проблемы, связанные с правами человека, у группы предприятий, объединивших усилия, может быть больше рычагов влияния для обеспечения соблюдения прав человека при разработке (и, соответственно, закупке и внедрении) ИИ. Например, как в случае с Деловым советом по этике ИИ, который представляет собой совместную инициативу ЮНЕСКО и предприятий, разрабатывающих или внедряющих ИИ, с целью обеспечения соблюдения прав человека в ИИ. Предприятия также могут использовать свои рычаги влияния в рамках деловых отношений, чтобы поощрять или требовать от сторонних поставщиков ИИ устранения воздействия на права человека и предусмотреть процессы для исправления ситуации или сотрудничать в рамках таких процессов в целях предоставления пострадавшим от использования систем ИИ эффективных средств правовой защиты. Процессы закупок являются ключевой отправной точкой для устранения рисков на этапе проектирования, например путем требования о предоставлении спецификации программного обеспечения или документации, подтверждающей объяснимость, с приоритизацией прозрачности алгоритмов над претензиями, связанными с интеллектуальной собственностью или коммерческой тайной, особенно в условиях высокого риска негативного воздействия на права человека.

Отслеживание реакции

47. Предприятиям также необходимо будет установить цели, задачи и количественные и качественные показатели для мониторинга осуществления и эффективности процессов обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека и мер, связанных с внедрением систем ИИ. Для этого они могут собирать информацию в ходе конструктивных консультаций и учитывать уроки, извлеченные из работы механизмов рассмотрения жалоб на операционном уровне. Например, Группа «Эйч энд Эм» использует в процессе анализа всех проектов в области ИИ контрольный список, который помогает оценить системы ИИ на предмет соответствия принципам Группы, касающимся ИИ, в целях выявления, предотвращения и смягчения рисков в области прав человека, особенно таких, которые могут затронуть подверженные риску группы населения, в том числе детей. После внедрения каждый продукт на базе ИИ регулярно проверяется, с тем чтобы убедиться, что он по-прежнему соответствует этическим стандартам¹⁰⁰.

Коммуникация

48. Для того чтобы соответствовать Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, предприятиям необходимо будет прозрачно коммуницировать как с внутренней, так и с внешней аудиторией по вопросу о том, как они устраняют неблагоприятное воздействие на права человека, связанное с закупкой и внедрением ИИ, обеспечивая информирование заинтересованных сторон о потенциальном воздействии на права человека. Эффективная и своевременная коммуникация позволяет выстраивать доверие и укреплять отношения с партнерами, пострадавшими людьми и общинами. Она также помогает заинтересованным сторонам понять подход предприятия к закупке и внедрению ИИ, включая любые проблемы, возникающие в процессе обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека. Например, в 2021 году компания «Джаст Ит» подписала первый в Испании коллективный трудовой договор, предусматривающий права работников на информацию в связи с внедрением алгоритмов и систем ИИ. Этот договор предусматривал создание комиссии по

⁹⁹ См. URL: <https://www.responsiblebusiness.org/about/members>.

¹⁰⁰ Материал, представленный Центром перспективных исследований в области киберправа и искусственного интеллекта.

алгоритмам для передачи информации и контроля за изменениями в алгоритмах¹⁰¹. Коммуникация может принимать различные формы, не обязательно форму официальной отчетности, хотя предприятия могут выбрать и такой путь. Главное, чтобы информация была четкой, точной и своевременной, учитывала культурные особенности и была доступна всем заинтересованным сторонам, с уделением особого внимания группам населения, подверженным повышенному риску причинения вреда.

3. Примеры конкретных функций в рамках предпринимательской деятельности

ИИ в сфере труда

49. Инструменты на базе ИИ все чаще используются в управлении персоналом, в том числе при подборе кадров (объявления о вакансиях, предварительный отбор и ранжирование, первичные собеседования и т. д.), принятии решений о продвижении по службе и договорных отношениях, а также для распределения задач с учетом индивидуального поведения, личных качеств или характеристик и для мониторинга или оценки эффективности, измерения производительности, отслеживания перемещений, составления профиля работника и контроля рабочего времени и посещаемости. В ходе консультаций заинтересованные стороны отметили ряд потенциально положительных последствий внедрения ИИ в этой области, например в связи с контролем охраны труда в секторах с опасными видами работ, таких как горнодобывающая отрасль, путем мониторинга качества воздуха или степени усталости. Однако внедрение ИИ также чревато негативным воздействием на права на неприкосновенность частной жизни, недискриминацию и справедливые условия труда. Более того, оно может повлиять на будущие карьерные перспективы, источники средств к существованию и права работников, особенно для групп, подверженных повышенному риску причинения вреда, таких как люди с инвалидностью¹⁰². Зачастую работники, которых системы ИИ затрагивают в наибольшей степени, трудоустроены через нестабильные формы занятости, такие как трудовые договоры с почасовой оплатой труда или краткосрочные контракты, или же через трудовых посредников, из-за чего нередко лишаются права на свободу ассоциации и ведение переговоров о заключении коллективных трудовых договоров. Хотя принятие решений на основе ИИ может еще сильнее ограничить возможности работников по ведению переговоров о справедливых условиях, подрывая их влияние на условия труда и карьерный рост¹⁰³, внедрение ИИ в трудовые процессы с соблюдением прав человека может, например, способствовать достижению более справедливых результатов, таких как устранение неравенства в оплате труда, снижение предвзятости в продвижении по службе или оптимизация рабочей нагрузки в целях улучшения условий и карьерного роста.

50. В связи с этим Рабочая группа подчеркивает необходимость активного участия работников и их представителей, включая профсоюзы, в обсуждении вопросов, касающихся внедрения систем ИИ, а также важность разработки четких руководящих принципов внедрения систем ИИ на рабочих местах для обеспечения соблюдения прав человека, особенно при передаче функций управления персоналом на внешний подряд. Механизмы надзора также крайне важны для контроля за внедрением ИИ и обеспечения объяснимости и прозрачности решений, принимаемых этими системами. Например, Группа «Адекко», занимающаяся предоставлением кадровых ресурсов и временного персонала, разработала Принципы ответственного ИИ, включающие ссылку на Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и требования, касающиеся этического, ориентированного на человека, прозрачного, безопасного и законного внедрения ИИ. В этих Принципах, среди прочих

¹⁰¹ См. URL:

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/workinggroupbusiness/wg-business-cfis/2025/subm-use-artificial-intelligence-trad-unio-confederacion-sindical-comisiones-obreras.pdf> и <https://www.just-eat.es/blog/notas-de-prensa/convenio-colectivo>.

¹⁰² См. A/HRC/49/52.

¹⁰³ Материал, представленный Международной конфедерацией профсоюзов, Международной федерацией транспортников, Международной сетью профессиональных союзов и Международной сетью юристов, оказывающих помощь трудящимся.

требований, говорится, что целью является участие человека в процессе принятия решений, особенно в случае систем ИИ, используемых в таких кадровых процессах, как подбор кадров, отбор, продвижение по службе, увольнение и распределение задач, а также в рамках мониторинга и оценки эффективности¹⁰⁴.

Принятие решений по деловым вопросам

51. Хотя предприятия в таких отраслях, как здравоохранение, страхование, финансы, энергетика и розничная торговля, продолжают полагаться на автоматизированные решения по деловым вопросам, использование систем ИИ выводит их на новый уровень масштаба и сложности. В то время как системы ИИ способны служить подспорьем в процессах принятия решений — например, помогать врачам в выявлении определенных патологий, — предприятиям необходимо убедиться, что системы ИИ, которые они внедряют в своей организации, прозрачны, объяснимы и понятны клиентам и заинтересованным сторонам и что они не являются дискриминационными в плане работы в различных контекстах. Например, компания «Пфайзер» разработала три принципа ответственного ИИ, включая необходимость делать системы объяснимыми для пользователей и других заинтересованных сторон в качестве одной из основных форм прозрачности, а также в целях укрепления доверия¹⁰⁵.

52. Использование систем ИИ в финансовом и страховом секторах для оценки рисков компаний — объектов инвестиций или составления профилей физических лиц, например для оценки кредитного риска или страховой приемлемости, вызывает серьезные опасения в отношении прав человека. Как правило, такие системы опираются на данные за прошлые периоды, которые могут содержать элементы предвзятости и дискриминации или не представлять в достаточной мере определенные группы населения¹⁰⁶. В результате принятие решений на основе ИИ может приводить к дискриминационным результатам, закреплению существующего неравенства и ущемлению права на справедливое и недискриминационное обращение. Меры по снижению таких рисков на основе соблюдения прав человека включают разработку принципов этики данных, создание комитета по этике для надзора за соблюдением установленных правил, обеспечение прозрачности, понятности и объяснимости систем принятия решений на основе ИИ для клиентов и заинтересованных сторон, а также создание рабочих групп, включающих представителей разных отделов, для улучшения понимания политики в области данных в рамках всей организации. В ходе консультаций Рабочая группа неоднократно слышала о том, что создание механизмов рассмотрения жалоб, позволяющих пользователям требовать проверки человеком решений, принятых ИИ, может стать ценным каналом для устранения опасений и сохранения доверия¹⁰⁷.

53. С появлением нормативных актов и рамочных основ в области ИИ и ростом потребности в отчетности об обеспечении должной осмотрительности в вопросах прав человека растет число предприятий, внедряющих ИИ для выполнения этих требований и предварительной проверки партнеров на предмет соблюдения прав человека в производственно-сбытовых цепочках¹⁰⁸. К их числу относятся малые и средние предприятия, у которых зачастую нет ресурсов для найма специального персонала, отвечающего за соблюдение нормативных требований. В то время как системы ИИ могут стать отправной точкой, Рабочая группа подчеркивает, что предприятия не могут передавать на внешний подряд свои обязанности по соблюдению прав человека,

¹⁰⁴ См. URL: <https://www.adecgroup.com/rai-principles>.

¹⁰⁵ См. URL: https://www.pfizer.com/news/articles/three_principles_of_responsibility_for_artificial_intelligence_ai_in_healthcare.

¹⁰⁶ См. материалы, представленные Себастьяном Смартом, Окечукву (Джейком) Эффоухом и Маралой Ниази.

¹⁰⁷ См. также URL: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/b-tech/taxonomy-GenAI-Human-Rights-Harms.pdf>.

¹⁰⁸ См. URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-business-and-finance-outlook-2021_ba682899-en/full-report/component-7.html#chapter-d1e5955.

включая конструктивное взаимодействие с заинтересованными сторонами. Предприятиям необходимо будет оценивать характер, качество и репрезентативность обучающих наборов данных, включая методы и условия маркировки, тестировать системы ИИ на предмет предвзятости и побочных эффектов, постепенно внедрять системы по мере возникновения рисков, проводить состязательные испытания для выявления неожиданных рисков и осуществлять для обеспечения безопасности надзор со стороны человека и другие меры¹⁰⁹.

Маркетинг и взаимоотношения с клиентами

54. Также наблюдается рост закупки и внедрения ИИ для персонализации потребительского опыта в различных секторах, таких как розничная торговля, туризм и основные услуги. Это чревато дискриминацией по признаку расы, гендерной принадлежности, возраста или инвалидности, поскольку в моделях ИИ заложена предвзятость наборов данных за прошлые периоды¹¹⁰. Например, дифференциация цен в Интернете на основе данных о пользователях может привести к дискриминационным результатам для определенных групп населения. Растущая зависимость предприятий от систем ИИ и адресной рекламы также может повлиять на свободу мысли человека, поскольку предприятия все чаще формируют свои бизнес-модели на основе сбора и монетизации потребительских данных, влияя на идеи и покупательское поведение пользователей¹¹¹.

55. Таким образом, прозрачность при внедрении ИИ, например чат-ботов, необходима для того, чтобы клиенты знали, когда они взаимодействуют с автоматизированными системами. Аналогичным образом, прозрачность данных становится одним из ключевых факторов снижения рисков, предоставляя клиентам возможность легко сделать выбор в пользу предоставления данных или отказа от него. В качестве еще одного примера подхода к снижению таких рисков можно привести внедрение этических моделей ценообразования, предотвращающих использование конфиденциальных персональных данных при установлении цен. Более того, создание механизмов рассмотрения жалоб на алгоритмы динамического ценообразования может помочь решить потенциальные проблемы и укрепить доверие со стороны потребителей¹¹².

С. Доступ к средствам правовой защиты

56. Рабочая группа отмечает, что одной из основных проблем, связанных со средствами правовой защиты, является отсутствие прозрачности в отношении закупки и внедрения систем ИИ. В сущности, средства правовой защиты опираются на прозрачность (см. комментарий к руководящему принципу 22) и уведомление пользователей до и после внедрения систем ИИ. Не зная о внедрении систем ИИ и их потенциальном воздействии на права человека, люди и общины могут не понимать, каким образом затрагиваются их права человека. По итогам консультаций также выяснилось, что предприятия сталкиваются с проблемами в понимании того, какое воздействие внедрение систем ИИ может оказать на права человека¹¹³. В Канаде выпущена Директива об автоматизированном принятии решений, содержащая требования по уведомлению работников о внедрении затрагивающих их систем ИИ¹¹⁴.

57. Дополнительные проблемы связаны с количественной оценкой и документированием вреда. Возложение бремени доказывания на предприятия и

¹⁰⁹ См. URL: https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPRF_AssuranceGuidance.pdf.

¹¹⁰ Материалы, представленные Ассоциацией за прогресс в области коммуникаций, Глобальным форумом цифрового правосудия, Центром изучения экономики стран Африки и Британским институтом международного и сравнительного права.

¹¹¹ См. URL: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/b-tech/taxonomy-GenAI-Human-Rights-Harms.pdf>.

¹¹² Материал, представленный Фондом «Оптим.ай».

¹¹³ См. A/HRC/50/45/Add.1.

¹¹⁴ См. URL: <https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592>.

государственные органы, а не на частных лиц может помочь решить эту проблему и расширить доступ к средствам правовой защиты¹¹⁵. Кроме того, существующие доступные механизмы правовой защиты зачастую не обладают достаточными ресурсами и полномочиями в сфере правоприменения. Например, Закон Европейского союза об ИИ предусматривает право подавать в Европейское управление по ИИ жалобы в связи с нарушением Закона поставщиками на предыдущих этапах, но пока неясно, насколько эффективными будут соблюдение требований и обеспечение подотчетности, особенно учитывая отсутствие положений, предусматривающих представительство физических лиц, и возможности подачи жалоб организациями, действующими в общественных интересах.

58. Для обеспечения эффективности необходимо будет также создать механизмы, предусматривающие применение комплексных подходов, которые бы учитывали межсекторальный характер вреда, связанного с ИИ, и его непропорционально сильное воздействие на подверженные риску группы населения. Для эффективного восстановления в правах в случае вреда, причиненного ИИ, требуются отсутствующие на данный момент прочная институциональная структура и глубокое понимание того, как технологии пересекаются с существующими моделями нарушения и ущемления прав человека¹¹⁶. Несколько государств приступили к созданию в рамках существующих правозащитных учреждений специализированных подразделений, занимающихся цифровыми правами, обладающих техническими знаниями и ресурсами для рассмотрения жалоб, связанных с системами ИИ. Например, Королевство Нидерландов создало надзорные механизмы для проведения независимого анализа в целях обеспечения соблюдения прав человека и подотчетности при принятии алгоритмических решений¹¹⁷.

59. Кроме того, хотя судебная практика в этой области еще только формируется, суды все чаще признают наличие обеспокоенности касательно прав человека в связи с внедрением ИИ, в том числе в отношении защиты данных, автоматизированной обработки данных или автоматизированного принятия решений¹¹⁸, права на эффективные средства судебной защиты¹¹⁹, права на неприкосновенность частной жизни¹²⁰ и прав трудящихся¹²¹. Важно отметить, что после знакового решения Межамериканского суда по правам человека¹²² право на «информационное самоопределение» было признано в качестве отдельного права человека, служащего одной из гарантий других прав и способного сыграть важную роль в решении проблемы воздействия систем ИИ на права человека.

¹¹⁵ См. URL: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-business-human-rights_en.pdf.

¹¹⁶ Материал, представленный Ассоциацией за прогресс в области коммуникаций.

¹¹⁷ См. URL: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/themes/algorithms-ai/coordination-of-algorithmic-and-ai-supervision/departement-for-the-coordination-of-algorithmic-oversight-dca>; <https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/algoritmetoezichtthouder-gelanceerd/> и <https://www.auditdienstrijk.nl/>.

¹¹⁸ Court of Justice of the European Union, *Schufa holding*, Case No. C-634/21, Decision, 7 December 2023; Federal Court of Australia, *Katherine Prygodicz and Others v. The Commonwealth of Australia*, File No. VID 1252 of 2021, Judgment, 23 March 2022; и Constitutional Court of the Slovak Republic, *Z.z (e-kasa)*, Case No. 492/2021, Judgment, 2021.

¹¹⁹ Court of Justice of the European Union, *Ligue des droits humains ASBL v. Conseil des ministries*, Case No. C-817/19, Judgment, 21 June 2022.

¹²⁰ См., например, European Court of Human Rights, *Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom*, Application Nos. 58170/13, 62322/14 and 24960/15, Judgment, 25 May 2021; European Court of Human Rights, *Roman Zakharov v. Russia*, Application No. 47143/06, Judgment, 4 December 2015; European Court of Human Rights, *Glukhin v. Russia*, Application No. 11519/20, Judgment, 4 July 2023; Court of Justice of the European Union, *Privacy International v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Others*, Case No. 623/17, Opinion, 15 January 2020 и Superior Court of New Jersey, *State of New Jersey v. Francisco Arteaga*, Decision, 7 June 2023. См. также URL: <https://www.oaic.gov.au/news/media-centre/bunnings-breached-australians-privacy-with-facial-recognition-tool>.

¹²¹ См., например, URL: <https://www.cnil.fr/en/employee-monitoring-cnil-fined-amazon-france-logistique-eu32-million>.

¹²² *Members of the José Alvear Restrepo Lawyers' Collective v. Colombia*, Judgment, 18 October 2023.

60. И наконец, важную роль в обеспечении доступа к средствам правовой защиты будут играть негосударственные механизмы рассмотрения жалоб. Для того чтобы соответствовать Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, предприятия должны создавать на операционном уровне эффективные механизмы рассмотрения жалоб, предоставляющие затрагиваемым людям и общинам возможности для раннего и прямого разрешения жалоб, связанных с ущемлением прав человека, или участвовать в их работе. В тех случаях, когда у предприятия уже имеются механизмы рассмотрения жалоб на операционном уровне, эти рамочные основы могут быть адаптированы с учетом специфики систем ИИ. Ряд предприятий уже принимают такие упреждающие меры. Например, Группа «Аксенчер» установила порядок рассмотрения жалоб специально для решения вопросов, связанных с ИИ. «Аксенчер» предоставляет сотрудникам и другим заинтересованным сторонам четкую процедуру для выражения обеспокоенности по поводу внедрения систем ИИ, включая их влияние на права человека, в форме рамочной основы этики ИИ¹²³. Она гарантирует выявление потенциального негативного воздействия и его эффективное устранение на ранних этапах, что способствует обеспечению подотчетности. Рассмотрение жалоб независимыми органами или многосторонними инициативами может способствовать дальнейшему укреплению воспринимаемой нейтральности и независимости таких механизмов.

III. Выводы и рекомендации

A. Выводы

61. На государства и предприятия возлагается обязанность и ответственность в части осуществления закупки и внедрения ИИ на основе уважения прав человека посредством обеспечения защиты от негативного воздействия на права человека в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Поэтому при закупке и внедрении систем ИИ отправной точкой для государств и предприятий является выполнение этих Руководящих принципов, включая проведение тщательных оценок воздействия на права человека и проявление должной осмотрительности в вопросах прав человека, что необходимо для обеспечения того, чтобы системы ИИ были ориентированы на нужды и интересы людей.

62. Рабочая группа отмечает низкий уровень осведомленности государств и предприятий о внедрении ими систем ИИ и о способности этих систем оказывать негативное воздействие на права человека. Это усугубляется отсутствием единых стандартов и определений в области ИИ. У предприятий и государств есть возможность наращивать собственный потенциал, в том числе путем привлечения заинтересованных сторон, для того чтобы эффективно внедрять механизмы защиты и соблюдения прав человека.

63. Кроме того, существует настоятельная необходимость в обеспечении прозрачности в отношении закупки и внедрения ИИ государствами и предприятиями, включая понимание, документирование и количественную оценку вреда, связанного с ИИ, что имеет огромное значение для наличия эффективного доступа к средствам правовой защиты. Комплексный доступ к процессам правовой защиты и надлежащим механизмам правоприменения, обеспечивающим учет таких вопросов, как, например, защита данных, права на неприкосновенность частной жизни и недискриминацию, имеет большое значение для эффективного решения проблемы негативного воздействия ИИ на права человека и обеспечения доступа к средствам правовой защиты, особенно для групп, подвергающихся повышенному риску причинения вреда.

64. Наконец, некоторые системы ИИ и их применение принципиально несовместимы с правами человека, что требует от международного сообщества

¹²³ Материал, представленный фирмой «Хакакире Лигал Консалт».

срочного объединения усилий для обозначения рубежей, за которыми находятся запрещенные виды использования систем ИИ, включая системы ИИ для удаленного распознавания лиц в режиме реального времени, массового наблюдения, предиктивного полицейского контроля, создания социального ранжирования и других видов деятельности, несовместимых с правами человека.

В. Рекомендации

65. В связи с закупкой и внедрением ИИ Рабочая группа рекомендует государствам:

a) укреплять глобальное сотрудничество в целях устранения международных последствий закупки и внедрения ИИ и обеспечения подотчетности в глобальном управлении ИИ, в том числе путем установления общих стандартов, совместимых рамок, четких институциональных функций и определений ключевых терминов;

b) создать продуманную нормативно-правовую и концептуальную базу, соответствующую международному праву прав человека и правозащитному подходу, включая Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, обеспечив для всех правовую определенность;

c) обновить и принять законы о неприкосновенности частной жизни и защите данных, с тем чтобы привести их в соответствие с международными стандартами в области прав человека и обеспечить защиту от негативного воздействия систем ИИ на права человека;

d) запретить внедрение систем ИИ, не соответствующих международным стандартам в области прав человека;

e) применять надежные процессы проявления должной осмотрительности в вопросах прав человека и требовать их применения на протяжении всего жизненного цикла систем ИИ, а также использовать закупку и внедрение этих систем для содействия соблюдению стандартов в области прав человека, принимая особые меры для обеспечения защиты правозащитников;

f) давать участникам закупок в государственном секторе конкретные руководящие указания по применению правозащитного подхода к закупке систем ИИ;

g) обеспечивать наращивание потенциала всех заинтересованных сторон для понимания технических и правозащитных аспектов ИИ, а также наличие доступной, объяснимой и понятной информации о закупке и внедрении систем ИИ;

h) обеспечивать независимый надзор за системами ИИ и требовать предоставления четкой документации о возможностях и ограничениях систем ИИ и происхождении данных;

i) участвовать в публичном раскрытии информации о закупке и внедрении систем ИИ, в том числе путем введения требования об обязательной публичной регистрации систем ИИ, внедряемых структурами как государственного, так и частного секторов;

j) содействовать проведению конструктивных консультаций с заинтересованными сторонами и их участию в процессах принятия решений, связанных с закупкой и внедрением ИИ;

k) предусмотреть конкретные ограничения, руководящие указания и меры защиты в отношении систем ИИ, закупаемых и внедряемых в секторах и областях повышенного риска, таких как правосудие, правоприменительная деятельность, миграция, пограничный контроль, социальная защита и финансовые услуги, а также в районах, затронутых конфликтами;

l) создать средства для уведомления соответствующих людей о системах ИИ до их внедрения и в тех случаях, когда они затрагивают их права, обеспечить механизмы для получения от заинтересованных сторон конструктивных отзывов, а также разработать четкие протоколы для предоставления возмещения, включая судебные и внесудебные механизмы;

m) обеспечить доступ к существующим механизмам правовой защиты, располагающим достаточными ресурсами и полномочиями в сфере правоприменения;

n) принимать меры по обеспечению надзора со стороны человека, которые будут служить гарантиями при внедрении систем ИИ;

o) переложить бремя доказывания в отношении вреда, связанного с ИИ, на предприятия и государственные органы, с тем чтобы облегчить доступ к средствам правовой защиты для жертв злоупотреблений в области прав человека или их нарушений.

66. В связи с закупкой и внедрением ИИ Рабочая группа рекомендует предприятиям:

a) демонстрировать свою приверженность уважению прав человека на самом высоком уровне, в том числе путем принятия политики в области прав человека;

b) выявить используемые системы ИИ и разработать политику в области прав человека в связи с внедрением ИИ, включая обязательства по соблюдению и обеспечению соблюдения Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека;

c) проявлять должную осмотрительность в вопросах прав человека в целях выявления, предотвращения, смягчения и учета потенциального и фактического воздействия закупаемых и/или внедряемых систем ИИ на права человека, в том числе путем конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами, и регулярно проводить оценки и осуществлять обновления для обеспечения того, чтобы процесс проявления должной осмотрительности в вопросах прав человека был постоянным и позволял реагировать на новые виды потенциального негативного воздействия на протяжении всего жизненного цикла систем ИИ;

d) содействовать созданию возможностей для взаимного обучения и межсекторального сотрудничества с тем, чтобы предприятия и другие заинтересованные стороны могли обмениваться передовым опытом, извлеченными уроками и стратегиями интеграции правозащитных соображений в процесс закупки и внедрения ИИ, и, в частности, предоставлять рекомендации и поддержку малым и средним предприятиям в части их производственно-сбытовых цепочек для того, чтобы они могли интегрировать правозащитные соображения;

e) обеспечивать в рамках всех процессов, связанных с ИИ, прозрачность и подотчетность, особенно в том, что касается сбора, обработки, использования данных и распоряжения ими во время внедрения;

f) внедрить надежные механизмы защиты данных, обеспечивающие уважение прав на неприкосновенность частной жизни, сбор данных на прозрачной и недискриминационной основе в соответствии с принципами защиты данных и получение предварительного осознанного согласия на хранение и использование всех данных с четкими разъяснениями и ограничениями в отношении того, как эти данные будут использоваться и защищаться;

g) содействовать наращиванию междисциплинарного потенциала различных департаментов и повышению осведомленности о воздействии систем ИИ на права человека, в том числе в консультации с экспертами, организациями гражданского общества и представителями научных кругов;

h) включить требования в отношении прав человека в процессы закупки ИИ и при проведении тендеров требовать соблюдения международных стандартов в области прав человека, обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека и представления прозрачной отчетности о потенциальном негативном воздействии на права человека;

i) создать на уровне советов директоров надзорные органы по вопросам прав человека, связанным с ИИ, в частности в секторах повышенного риска, таких как здравоохранение, уголовное правосудие и людские ресурсы, с междисциплинарной системой управления, предусматривающей сотрудничество между различными департаментами;

j) обеспечить наличие у затрагиваемых лиц доступной, объяснимой и понятной информации о системах ИИ, с которыми они взаимодействуют, и запрашивать предварительное согласие до внедрения систем ИИ, с тем чтобы способствовать обеспечению подотчетности и доступа к средствам правовой защиты;

k) создать эффективные механизмы рассмотрения жалоб на операционном уровне или принимать участие в их работе для обеспечения возможности раннего и прямого предоставления средств правовой защиты в случае злоупотреблений в области прав человека, связанных с закупкой и внедрением систем ИИ;

l) использовать влияние в рамках производственно-сбытовых цепочек и деловых отношений для поощрения основанной на уважении прав человека деловой практики на протяжении всего жизненного цикла систем ИИ, в том числе в сотрудничестве с другими предприятиями в том же секторе или с частично совпадающими производственно-сбытовыми цепочками.

67. Рабочая группа рекомендует инвесторам обеспечить соответствие инвестиций в ИИ международным стандартам в области прав человека и проявлять должную осмотрительность в вопросах прав человека для выявления и устранения потенциального и фактического вреда.

68. Рабочая группа рекомендует гражданскому обществу и научным кругам:

a) продолжать осуществлять мониторинг регулирования закупок и внедрения ИИ и предоставлять информацию о такой деятельности, обеспечивая подотчетность государств и предприятий за соблюдение обязательств и выполнение обязанностей в области прав человека;

b) активно выступать за прозрачные процессы управления и вносить научный и политический вклад в разработку основанных на уважении прав человека норм, регулирующих использование ИИ;

c) оказывать поддержку затронутым лицам и общинам в поиске средств правовой защиты и оспаривании вредной практики в области ИИ.

69. Рабочая группа рекомендует международным организациям:

a) оказывать поддержку государствам в приведении политических стимулов и регламентов в области ИИ и лежащей в их основе правовой базы в соответствие с обязательствами в области прав человека путем предоставления руководящих указаний, организации подготовки и осуществления программ по наращиванию потенциала;

b) способствовать созданию глобальной рамочной основы для управления ИИ (например, установлению международных стандартов), которая бы была действенной и охватывала гражданское общество и другие заинтересованные стороны помимо государств, в том числе путем предоставления руководящих указаний и обеспечения согласованности политики;

с) применять руководство Генерального секретаря по обеспечению должной осмотрительности в области прав человека при использовании цифровых технологий.
